CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI KẾT THÚC TẬP SỰ (ĐỀ SỐ 3)

Câu 1 (Phần chung):

Câu hỏi 1:

1.

– Tư vấn cho bà A khởi kiện ai?

+ Bà A khởi kiện ông Phạm Văn G.

+ Căn cứ Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: *"Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình."*

+ Theo quy định trên, ông Phạm Văn G là người có quyền thừa kế, cũng là người đang ở trên căn nhà nêu trên, giả định nếu ông G không đồng ý thì không thể chia thừa kế được, sẽ ảnh hưởng/xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp (được chia thừa kế) của bà A.

– Xác định tư cách đương sự:

+ Nguyên đơn là Bà A. Vì theo khoản 2 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: *"Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện … khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm."* Trong vụ án trên bà A là người khởi kiện.

+ Bị đơn là ông G. Vì theo khoản 3 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: *"Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện … để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm."* Trong vụ án trên ông G là người bị kiện.

+ Bà B, bà E, bà D và bà H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vì theo khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: "*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*." Những người họ không khởi kiện, không bị kiện nhưng khi giải quyết vụ án là chia thừa kế thì liên quan đến quyền lợi của họ, do họ là người thừa kế.

2.

– Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án quận K.

– Tại vì:

+ Theo khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định thì đây là tranh chấp về thừa kế tài sản.

+ Theo điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định thì tranh chấp trên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

+ Theo điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: *"a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, … nếu bị đơn là cá nhân … có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự … quy định tại các Điều 26 … của Bộ luật này."*